À MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO-SP

Relatório anual da Ouvidora, ano 2025, com base no inciso IX do artigo 5.o da Resolução 06/2017, combinado com o inciso II do artigo 14 e artigo 15 da Lei Federal 13.460/2017.

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Pinhalzinho foi instituída através da Resolução 06, de 22 de novembro de 2017, iniciando oficialmente seus trabalhos no dia 02 de janeiro de 2018. O Ouvidor, Sr. Franco Emmerich Paula de Castro, foi conduzido ao cargo através do Ato da Mesa 02/2025, de 06 de janeiro de 2025, em conformidade com o artigo 3.º da Resolução 06/2017, de 22 de novembro de 2017, em comunhão com o artigo 23 da Lei Complementar 03/2015 (alterado pela Lei Complementar 31, de 20 de abril de 2022) e a Resolução 04/2023, de 16 de novembro de 2023.

Apesar de oficialmente instituída no início do ano de 2018, desde 2017 a Câmara disponibiliza através da internet interface própria para a operação do "Canal da Ouvidoria" (disponível no endereço *https://www.camarapinhalzinho.sp.gov.br/e-sic.html*). Em virtude do fim do contrato com a antiga empresa fornecedora do *software*, aglutinou-se na mesma interface os "serviços de informação ao cidadão" e Ouvidoria, a exemplo de outros Órgãos Públicos, visto que as atividades desta englobam aquela, restrita às dúvidas.

Ressalta-se que tanto a Ouvidoria, regida pela Lei Federal 13.460/2017 (Lei dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos), quanto o Serviço de Informação ao Usuário "E-SIC", regido pela Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) são disciplinados no âmbito do Poder Legislativo de Pinhalzinho através da Resolução 06/2017, de 22 de novembro de 2017.

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-027 - PINHALZINHO - SP (11) 4018 - 4286
www.camarapinhalzinho.sp.gov.br jurídico@camarapinhalzinho.sp.gov.br

Os canais de contato com os usuários são amplamente divulgados pelos Vereadores e funcionários, pelo Presidente nas Sessões (transmitidas pela internet), e pelo próprio sítio eletrônico através de visual facilitador (há 2 links na mesma página inicial) – cf. art. 8.º da Resolução 06/2017.

Mas não só: como facilitador do contado do cidadão com a Câmara, a Ouvidoria recebe acesso por protocolo físico, e-mail, telefone ou até contato verbal. A exigência, conforme regramento Constitucional, é a identificação do remetente (seja para alguma informação ou denúncia).

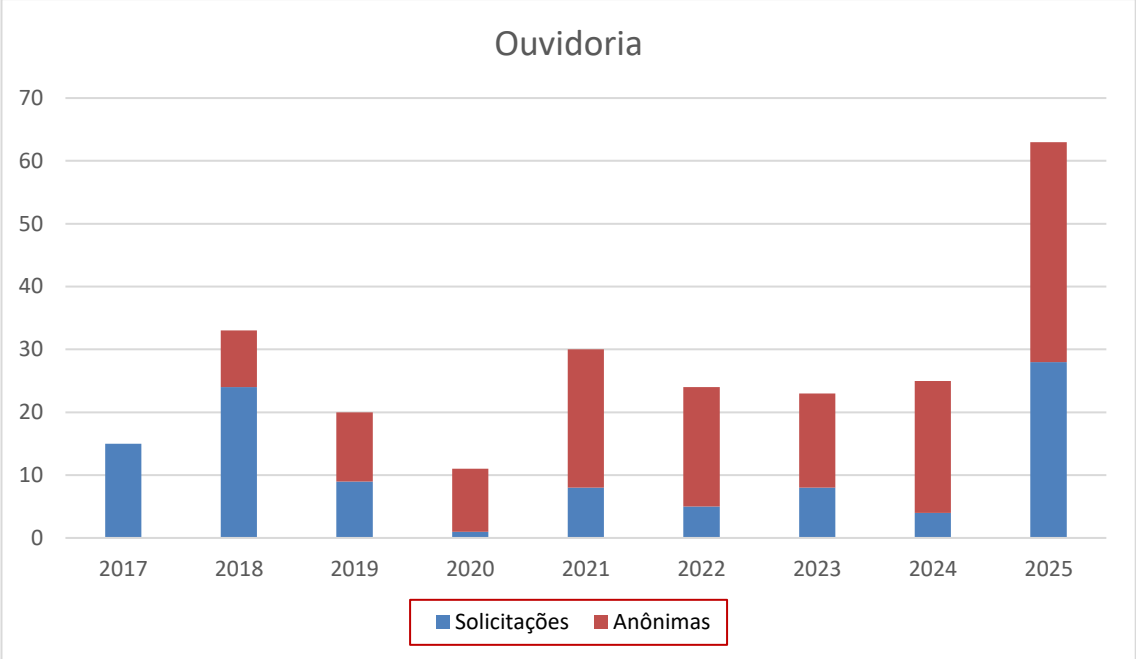
Entretanto, como é de praxe na maioria dos serviços digitais, há a opção pelo contato anônimo[1]. No caso, a Ouvidoria não é obrigada a responder ou retornar, mas sua existência é importante principalmente para o recebimento de denúncias, que se plausíveis, prossegue-se com seu encaminhamento, objetivando a reparação de qualquer irregularidade.

Assim, em números isolados, a Ouvidoria atendeu 15 solicitações no ano de 2017, 33 no ano de 2018, 20 no ano de 2019, 11 no ano de 2020, 30 no ano de 2021, 24 no ano de 2022, 23 no ano de 2023, 25 no ano de 2024 e 63 no ano de 2025 - média de 1,2 solicitações/mês em 2017; 2,7 em 2018; 1,6 em 2019; 0,9 em 2020, 2,5 em 2021; 2 em 2022; 1,9 em 2023; 2,08 em 2024 e 5,25 em 2025), comprovando a mesma média de solicitações registradas apenas na Ouvidoria até o ano de 2024, havendo uma demanda 2,5 vezes maior no ano de 2025, afora as informações prestadas pela LAI.

Das denúncias de 2025 (total de 63), 35 foram sob a forma anônima, o que comprova que a maioria se sente mais à vontade quando não é identificada. Contudo, deve-se mais uma vez salientar que o sigilo é resguardado independentemente, ainda mais quando o fato é levado aos Órgãos competentes, ou mesmo internamente, se requerida a forma “sigilosa”.

1 Há 3 opções de solicitação: ABERTA, quando o usuário é identificado sem ressalvas; SIGILOSA, onde apenas o Ouvidor tem a guarda das informações do usuário; e ANÔNIMA, quando não há qualquer identificação do remetente, ocasião em que não lhe é reservado o direito de acompanhamento do protocolo.

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-027 - PINHALZINHO - SP (11) 4018 - 4286
www.camarapinhalzinho.sp.gov.br jurídico@camarapinhalzinho.sp.gov.br



As manifestações no geral referiram-se a denúncias de descaso na manutenção da Cidade; por infração ao Código de Posturas; de supostas irregularidades cometidas por agentes públicos municipais; sobre possíveis práticas de improbidade administrativa quanto ao parcelamento irregular de solo (basicamente pela opção “anônima” de cadastro, tendo em vista reportar fatos mais gravosos da Administração) e de forma inédita no ano de 2025, 25 denúncias, ou quase 40% das recebidas no período, envolvendo supostos maus tratos a animais e a atuação do Poder Público. Importante destacar que a crescente importância deste assunto, gerando maior responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, resultou na criação do cargo de “Agente de Fiscalização Ambiental” com a abertura de 2 vagas.

Ressalta-se que as denúncias envolvendo atos do Executivo extrapolam as atribuições da Ouvidoria deste Legislativo, mas não a atribuição dos Vereadores, que têm como função Constitucional justamente o controle dos atos do Executivo. Nestes casos, o Presidente da Câmara (a quem são dirigidas todas as solicitações), representa o Poder Legislativo no questionamento dos atos do outro Poder.

Todas as manifestações envolvendo denúncias foram encaminhadas à Presidência da Câmara (art. 5.o, VII da Resolução 06/2017), que

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-027 - PINHALZINHO - SP (11) 4018 - 4286
www.camarapinhalzinho.sp.gov.br jurídico@camarapinhalzinho.sp.gov.br

através de Ofício ou Pedido de Informação requereu à Prefeitura esclarecimentos / solução para os problemas relatados. Quando não resolvidos pelo Executivo, e evidente a ilegalidade reportada, tanto a denúncia (anônima ou não), quanto os documentos juntados foram encaminhados aos Órgãos fiscalizadores responsáveis (Ministério Público, Polícia e Órgãos Ambientais – quando o fato envolveu questões ligadas).

Pode-se dizer que as denúncias envolvendo as questões fundiárias, ou seja, a existência de parcelamentos irregulares de solo – reportam problema antigo e recorrente enfrentado pelo Município.

Corolário, verificou-se que a instituição do Canal da Ouvidoria, e principalmente a opção de solicitação “anônima” incentivou a população a contribuir com as denúncias, obrigando o Poder Público a adotar medidas de precaução na fiscalização e controle dos novos loteamentos.

As denúncias resolvidas espontaneamente pela Prefeitura ou remetidas ao Ministério Público encerram os trabalhos da Ouvidoria em cada caso. Nos Pedidos de Informações, a resolução dá-se quando a questão é respondida, porém apenas se identificado o solicitante.

Em conclusão, pode-se dizer que o Canal da Ouvidoria da Câmara é um meio eficaz de fiscalização dos atos do Poder Público Municipal, trazendo a sensação de um maior controle social, o que em consequência, contribui para a adoção de práticas em conformidade com a legislação.

Pinhalzinho, 06 de fevereiro de 2025.

Franco Emmerich Paula de Castro
Ouvidor

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-027 - PINHALZINHO - SP (11) 4018 - 4286
www.camarapinhalzinho.sp.gov.br jurídico@camarapinhalzinho.sp.gov.br